ПРОЕКТ

Государственный контракт № _____

Поставка бумаги для офисной техники для нужд ГКУ "ЦМиАС"

г. Москва **_____ г.**

Государственное казенное учреждение города Москвы «Центр мониторинга и анализа в строительстве», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны, и _____, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе) и иного законодательства Российской Федерации и города Москвы, на основании результатов определения Поставщика способом закупки запрос котировок в электронной форме, реестровый № закупки _____, протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) от _____, заключили настоящий Государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

Статья 1. Предмет Контракта

1.1. Предмет Контракта: Поставка бумаги для офисной техники для нужд ГКУ "ЦМиАС" (далее - Товар).

1.2. Поставка осуществляется в объеме, установленном в Техническом задании (Приложение № 1 к Контракту, являющееся его неотъемлемой частью) (далее - Техническое задание), Заказчик обязуется принять товар (ы) и оплатить его (их) в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.

1.3. Идентификационный код закупки: _____

1.4. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не

была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства),с годом выпуска не ранее 2025 года.

1.5. Поставка товара осуществляется силами и за счет Поставщика.

1.6. Моментом поставки товара является доставка Поставщиком товара Заказчику по адресу, указанному в Техническом задании, и подписание Сторонами документов о приемке товара в соответствии с условиями Контракта.

1.7. Сопутствующие услуги оказываются Поставщиком в соответствии с требованиями Технического задания (при наличии сопутствующих услуг).

Статья 2. Цена единицы товара, работы, услуги и порядок расчетов

2.1. Вариант 1. Цена единицы товара составляет _____, __ (_____) рублей, в том числе НДС ____%, _____, __ (_____) рублей. Максимальное значение Цены товара составляет _____ , в том числе НДС ____ рублей

2.2. Вариант 2. Цена единицы товара составляет _____, __ (_____) рублей. НДС не облагается. (вариант применяется в случае заключения Заказчиком, если НДС равен нулю или победителем используется льготный режим налогообложения, с указанием основания) Максимальное значение Цены Товара составляет _____

Оплата осуществляется по сумме цен единиц, но в размере, не превышающем максимальное значение Цены контракта.

2.3. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.4. Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации.

2.5. Цена контракта включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Поставщика, в том числе:

- сопутствующие,связанные с исполнением Контракта.

2.6. Цена единицы товара, работы, услуги является твердой, определена на весь срок исполнения Контракта и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных частью 1 статьи 95 Закона о контрактной системе.

2.7. Изменение условий Контракта не допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьей 34 и статьей 95 Закона о контрактной системе.

2.8. Оплата по Контракту осуществляется Заказчиком в следующем порядке:

2.8.1. Авансовый платеж не предусмотрен.

2.8.2. Заказчик ежемесячно оплачивает товары по факту поставки по заявке Поставщиком в безналичном порядке путем перечисления стоимости поставленных товаров со своего лицевого счета, открытого в Департаменте финансов города Москвы, на расчетный счет Поставщика, на основании надлежаще оформленного и подписанного обеими Сторонами усиленными квалифицированными электронными подписями (далее - УКЭП) сформированного с использованием автоматизированной информационной системы «Портал поставщиков» (далее - АИС «Портал поставщиков») Документа о приемке в электронной форме, в соответствии с правовыми актами Федеральной налоговой службы (далее - Документ о приемке), в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком Документа о приемке.

2.8.3. Оплата поставленного товара осуществляется по цене единицы товара исходя из количества поставленного товара, но в размере, не превышающем максимального значения цены Контракта.

2.8.4. Оплата по Контракту осуществляется на основании электронного структурированного Документа о приемке, в котором указывается: сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями заключенного Контракта; размер неустойки (штрафа, пени), подлежащий взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени); итоговая сумма, подлежащая оплате Поставщику по Контракту.

2.8.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, Заказчик вправе производить оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа,пени).

Исполнение обязательства Поставщиком по перечислению неустойки (штрафа, пени) в доход бюджетной системы Российской Федерации в данном случае возлагается на Заказчика и осуществляется последним на основании платежного документа с указанием Поставщика, за которого осуществляется перечисление неустойки (штрафа, пени) в доход соответствующего бюджета.

2.8.6. Обязательства Заказчика по оплате стоимости поставленных товаров считаются исполненными с момента списания денежных средств с лицевого счета Заказчика, указанного в статье 15 Контракта.

2.8.7. В случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса

Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств, Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) количество товара, предусмотренных Контрактом, с учетом требований частей 2 – 4 статьи 95 Закона о контрактной системе.

Статья 3. Сроки поставки

3.1. Начало срока поставки: с даты заключения контракта.

3.2. Окончание срока поставки: 10.11.2028

3.3. Поставка Товара осуществляется Заказчику на условиях и в сроки, установленные Контрактом и Техническим заданием.

3.4. Поставщик вправе досрочно осуществить поставку товаров по согласованию с Заказчиком.

Статья 4. Порядок приемки товара

4.1. Поставщик обязан согласовать с Заказчиком точное время, место и дату поставки.

4.2. Товары, поставляемые Поставщиком Заказчику, должны соответствовать качеству, техническим и функциональным характеристикам, указанным в Техническом задании.

При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками Товара, указанными в Техническом задании. В указанном случае соответствующие изменения должны быть оформлены в виде дополнительного соглашения и внесены Заказчиком в Реестр контрактов. Изменение Контракта оформляется в порядке, установленном в статье 8 Контракта.

4.3. Поставщик поставляет товары Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузочно-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или за свой счет.

4.4. Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям ГОСТ, действующих государственных, международных стандартов и других нормативных

актов Российской Федерации, а упаковка и маркировка импортного товара - международным стандартам упаковки.

4.5. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

4.6. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации.

4.7. Уборка и вывоз упаковки производятся силами Поставщика или за счет Поставщика в течение 1 (одного) календарного дня.

4.8. Не позднее срока окончания поставки по заявке Поставщик направляет Заказчику комплект отчетных документов в соответствии с Техническим заданием, сформированный в АИС «Портал поставщиков» электронный структурированный Документ о приемке, подписанный Поставщиком УКЭП, сертификаты (декларации о соответствии), обязательные для данного вида товара (и сопутствующих услуг), Транспортную накладную и иные документы, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.9. После получения от Поставщика комплекта документов Заказчик в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней рассматривает результаты и осуществляет приемку поставленных товаров (и сопутствующих услуг) по Контракту на предмет соответствия их количеству, качеству и иным требованиям, изложенным в Контракте и Техническом задании, и Заказчик направляет Поставщику подписанный Заказчиком УКЭП электронный структурированный Документ о приемке либо мотивированный отказ от принятия поставленных товаров (и сопутствующих услуг). В случае получения мотивированного отказа от Заказчика Поставщик устраняет причины, указанные в таком мотивированном отказе, в срок не более 7 (семи) календарных дней и представляет Заказчику электронный структурированный Документ о приемке повторно.

4.10. К Документу о приемке, предусмотренному пунктом 4.8 Контракта, могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью.

4.11. Для проверки поставленных Поставщиком товаров, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

4.12. Поставщик в соответствии с условиями Контракта обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств. В

случае получения от Заказчика акта с перечнем выявленных дефектов, недостатков и сроком их устранения Поставщик в течение 10 (десяти) рабочих дней обязан устранить полученные от Заказчика замечания/недостатки/дефекты и передать Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков.

4.13. После полного выполнения обязательств по Контракту Стороны подписывают Документ о приемке, который является основанием для регистрации сведений об исполнении Контракта в реестре контрактов, заключенных Заказчиком.

4.14. Подписанный Заказчиком и Поставщиком УКЭП электронный структурированный Документ о приемке является основанием для оплаты Поставщику поставленных товаров (и сопутствующих услуг).

4.15. Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Заказчику с даты подписания Документа о приемке обеими сторонами.

4.16. Заказчик имеет право осуществлять выборочную проверку поставляемого Товара.

4.17.

4.18.

4.19. Если по результатам выборочной проверки Товара определяется, что Товар не соответствует условиям Контракта, не соответствующий условиям Контракта Товар забраковывается в объеме всей партии. При этом объем поставки Товара и цена Контракта остаются неизменными, а Поставщик обязан заменить забракованную партию Товара. Расходы по проведению проверки Товара в случае, если по результатам выборочной проверки Товара определяется, что Товар не соответствует требованиям Контракта, несет Поставщик. При этом Заказчик имеет право потребовать замены всего поставленного Товара или проведения проверки каждой поставляемой единицы Товара за счет Поставщика.

4.20. Заказчик в соответствии с пунктом 4 статьи 477 Гражданского кодекса Российской Федерации вправе предъявить в отношении Товара требования, связанные с недостатками Товара, если они обнаружены в течение срока годности Товара.

Статья 5. Права и обязанности Сторон

5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Контракта.

5.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, указанных в статье 4 Контракта, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Контракта.

5.1.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств Поставщика по Контракту. На данный запрос Поставщик предоставляет ответ в течение 3 (трех) рабочих дней.

5.1.4. Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки товаров.

5.1.5. Выбрать способ проведения экспертизы результатов, предусмотренных Контрактом: своими силами, либо к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов.

5.1.6. Ссылаться на недостатки поставляемых товаров (также выявленные после окончания срока исполнения Контракта), в том числе в части количества, ассортимента, комплектности этих товаров, по результатам проведенных уполномоченными контрольными органами проверок использования средств бюджета города Москвы.

5.1.7. При обнаружении уполномоченными контрольными органами несоответствия количества, ассортимента, комплектности и стоимости поставленных товаров условиям Контракта вызвать полномочных представителей Поставщика для представления разъяснений в отношении поставленных товаров.

5.1.8. Осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Сообщать Поставщику о недостатках, обнаруженных в ходе поставки товаров, в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков, а также отклонять подписанный УКЭП Поставщиком электронный структурированный Документ о приемке.

5.2.2. Своевременно принять и оплатить поставленный Товар в соответствии с условиями Контракта.

5.2.3. При получении от Поставщика уведомления о приостановлении поставки товаров рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения поставки товаров.

5.2.4. Приостановить оплату по Контракту с даты подачи искового заявления в Арбитражный суд города Москвы о расторжении Контракта в связи с нарушением Поставщиком обязательств по Контракту до даты вступления решения суда в

законную силу Заказчик уведомляет Поставщика о приостановке исполнения Контракта в связи с подачей указанного иска в суд.

5.3. Поставщик вправе:

5.3.1. Требовать подписания в соответствии со статьей 4 Контракта Заказчиком УКЭП электронного структурированного Документа о приемке по Контракту, при условии предоставления Поставщиком документов, указанных в статье 4 Контракта и соответствия Товара требованиям относительно качества, количества, ассортимента, комплектности и других характеристик Товара по Контракту.

5.3.2. Требовать своевременной оплаты за поставленные товары в соответствии со статьей 2 «Цена единицы товара, работы, услуги и порядок расчетов».

5.3.3. Привлечь к исполнению своих обязательств по Контракту других лиц - субпоставщиков. При этом Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субпоставщиками. Привлечение субпоставщиков не влечет за собой изменение стоимости и количества товаров по Контракту.

5.3.4. Поставщик вправе в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субпоставщиком обязательств, предусмотренных договором, заключенным с Поставщиком, осуществлять замену субпоставщика, с которым ранее был заключен договор, на другого субпоставщика.

5.3.5. Запрашивать у Заказчика предоставления разъяснений и уточнений по вопросам поставки товаров в рамках Контракта.

5.3.6. Приостановить поставку Товара по Контракту с даты предъявления Заказчиком в Арбитражный суд города Москвы искового заявления о расторжении Контракта до даты вступления решения Арбитражного суда города Москвы в законную силу.

5.3.7. За свой счет устранять недостатки Товара и некомплектность в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заявления о них с несением всех расходов, связанных с выполнением данного обязательства.

5.4. Поставщик обязан:

5.4.1. Своевременно и надлежащим образом поставить товары в соответствии с условиями Контракта и выполнить сопутствующие работы, услуги в соответствии с требованиями Технического задания.

5.4.2. Предоставить Заказчику декларацию о стране происхождения товара и/или документы, подтверждающие, что товар произведен на территории Российской

Федерации, если наличие такого документа предусмотрено законодательством Российской Федерации и такие документы в соответствии с законодательством Российской Федерации передаются вместе с товаром.

5.4.3. Поставщик обязан соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки требованиям к участникам данной закупки и предоставлять достоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем по результатам проведения данной закупки.

5.4.4. Представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по Контракту.

5.4.5. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения, об изменении режима налогообложения в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактического местонахождения Поставщика, уведомления об изменении режима налогообложения Поставщика адрес и режим налогообложения, указанные в Контракте, будут считаться действительными.

5.4.6. Сохранять в тайне и не разглашать третьим лицам (в том числе не публиковать в сети «Интернет»), не собирать и не обрабатывать любую информацию служебного, коммерческого, финансового, личного характера, сведения, составляющие коммерческую тайну, персональные данные, вне зависимости от формы ее предоставления и получения, прямо или косвенно относящуюся к взаимоотношениям Сторон, не обнародованную или иным способом не переданную для свободного доступа и ставшую известной Поставщику в ходе исполнения Контракта, за исключением случаев, прямо предусмотренных Контрактом.
Предпринимать все необходимые меры для предотвращения случаев разглашения указанной информации. Использовать предоставленную Заказчиком информацию только в целях исполнения Контракта.
Поставщик обязан обеспечивать защиту персональных данных и иной конфиденциальной информации, полученной в ходе исполнения Контракта, при их обработке в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

5.4.7. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и Контрактом.

5.4.8. В течение 2 (двух) календарных дней после поставки Товара/партии Товара направить на Объект своих специалистов для выполнения сопутствующих работ (услуг), предусмотренных Техническим заданием, по месту использования и обеспечить вывоз с Объекта использованной упаковки (тары).

Статья 6. Гарантии

6.1. Поставщик гарантирует качество товара в соответствии с требованиями, указанными в Контракте и Техническом задании.

6.2. В случае обнаружения Заказчиком недостатков товара и предъявления требования о его замене Поставщик обязан заменить такой товар.

6.3. Если иное не предусмотрено Контрактом гарантийный срок на комплектующее изделие считается равным гарантийному сроку на основное изделие и начинает течь одновременно с гарантийным сроком на основное изделие.

На товар (комплектующее изделие), переданный Поставщиком взамен товара (комплектующего изделия), в котором в период гарантийного срока были обнаружены недостатки, устанавливается гарантийный срок той же продолжительности, что и на замененный, если иное не предусмотрено Контрактом.

6.4. Поставщик гарантирует, что товар соответствует требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам), сертификации, установленным законодательством Российской Федерации и Контрактом.

6.5. Вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу Заказчика и иных лиц, вследствие необеспечения Поставщиком безопасности товара подлежит возмещению в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации.

6.6. Убытки, причиненные Заказчику в связи с отзывом товара, подлежат возмещению Поставщиком в полном объеме, если иное не установлено действующим законодательством Российской Федерации.

6.7. Поставщик гарантирует своевременное предоставление необходимой и достоверной информации о товаре.

6.8. В случае непредоставления Поставщиком Заказчику полной и достоверной информации о товаре Поставщик несет ответственность в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации за недостатки товара, возникшие после его передачи Заказчику вследствие отсутствия у Заказчика такой информации.

6.9. Поставщик отвечает за недостатки товара, на который не установлен гарантийный срок, если Заказчик докажет, что они возникли до передачи товара Заказчику или по причинам, возникшим до этого момента.

Статья 7. Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Контрактом, Заказчик и Поставщик несут ответственность в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063».

В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик направляет требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.2. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном настоящей статьей, в том числе рассчитывается как процент Цены контракта, или в случае, если Контрактом предусмотрены этапы исполнения Контракта, как процент цены этапа исполнения Контракта.

7.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, заключенным по результатам определения поставщика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона о контрактной системе, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента Цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

7.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Законом о контрактной системе), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящим пунктом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

7.4.1. В случае, если Цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

- 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если Цена контракта не

превышает 3 млн рублей;

- 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если Цена контракта составляет от 3 млн рублей до 50 млн рублей (включительно);

- 1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если Цена Контракта составляет от 50 млн рублей до 100 млн рублей (включительно);

7.4.2. В случае, если Цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

- 10 процентов Цены контракта, если Цена контракта не превышает 3 млн рублей;

- 5 процентов Цены контракта, если Цена контракта составляет от 3 млн рублей до 50 млн рублей (включительно);

- 1 процент Цены контракта, если Цена контракта составляет от 50 млн рублей до 100 млн рублей (включительно).

7.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в следующем порядке:

- 1 000 рублей, если Цена контракта не превышает 3 млн рублей;

- 5 000 рублей, если Цена контракта составляет от 3 млн рублей до 50 млн рублей (включительно);

- 10 000 рублей, если Цена контракта составляет от 50 млн рублей до 100 млн рублей (включительно);

- 100 000 рублей, если Цена контракта превышает 100 млн рублей.

7.6. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

- 1 000 рублей, если Цена контракта не превышает 3 млн рублей (включительно);

- 5 000 рублей, если Цена контракта составляет от 3 млн рублей до 50 млн рублей (включительно);

- 10 000 рублей, если Цена контракта составляет от 50 млн рублей до 100 млн рублей (включительно);

- 100 000 рублей, если Цена контракта превышает 100 млн рублей.

7.7. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации Цены контракта уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

7.8. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства Заказчиком, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.9. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, не может превышать Цену контракта.

7.10. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, не может превышать Цену контракта.

7.11. Стороны настоящего Контракта освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства произошло вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.12. В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов поставки товаров не в полном объеме и/или завышения стоимости товаров/работ/услуг Поставщик осуществляет возврат Заказчику излишне уплаченных денежных средств.

7.13. Уплата Поставщиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

7.14. В качестве подтверждения фактов неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения обязательств Заказчик может предъявлять фото-и видеоматериалы, являющиеся основанием для взыскания неустойки или применения иной формы ответственности в соответствии с действующим законодательством.

7.15. В случае полного (частичного) неисполнения условий Контракта одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в части,

не покрытой неустойкой.

7.16. В случае привлечения к исполнению Контракта соисполнителей, ответственность перед Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.

Статья 8. Порядок изменения и расторжения Контракта

8.1. Изменения и дополнения по основаниям, предусмотренным настоящим Контрактом, вносятся по соглашению Сторон, которое оформляется соответствующим дополнительным соглашением и является неотъемлемой частью настоящего Контракта, и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.

8.2. Существенные условия Контракта могут быть изменены в случаях, предусмотренных статьей 95 Закона о контрактной системе.

8.3. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

8.3.1. Основания расторжения Контракта в связи с односторонним отказом от исполнения Контракта по инициативе Заказчика:

8.3.1.1. Осуществление поставки товаров ненадлежащего качества, если недостатки не могут быть устранены в установленный разумный срок либо являются существенными и неустранимыми.

8.3.1.2. Поставщик не приступает к исполнению Контракта в срок, установленный Контрактом, или неоднократно (от двух и более раз) нарушает объемы поставки товаров, предусмотренные Контрактом, или оказывает услуги выполняет работы так, что окончание их оказания к сроку, предусмотренному Контрактом, становится явно невозможно, либо в ходе оказания услуг стало очевидно, что они не будут оказаны надлежащим образом в установленный Контрактом срок.

8.3.1.3. Если в ходе исполнения Контракта установлено, что Поставщик и (или) поставляемый товар перестали соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документации о закупке, указанной в преамбуле Контракта, требованиям к участникам данной закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Закона о контрактной системе) и (или) поставляемому товару или при проведении закупки Поставщик представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара требованиям такого извещения, что позволило ему стать победителем данной закупки.

8.3.1.4. Если в ходе исполнения Контракта вследствие реорганизации юридического

лица, являющегося Поставщиком его права и обязанности по такому контракту перешли к вновь возникшему юридическому лицу, зарегистрированному на территории иностранного государства, в отношении которого в соответствии с подпунктами «а» и «б» пункта 1 части 2 статьи 14 Закона о контрактной системе установлены запрет закупок товаров, работ, услуг, соответственно поставляемых, выполняемых, оказываемых иностранными лицами, либо ограничение закупок товаров, работ, услуг, соответственно поставляемых, выполняемых, оказываемых иностранными лицами, и Поставщик являлся российским лицом, либо в соответствии с подпунктом «в» пункта 1 части 2 статьи 14 Закона о контрактной системе установлено преимущество в отношении товаров, работ, услуг, соответственно поставляемых, выполняемых, оказываемых российскими лицами, и Поставщик являлся российским лицом.

8.3.1.5. В случае, если по результатам экспертизы поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) с привлечением экспертов, экспертных организаций, в заключение эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта.

8.3.1.6. В случае, если Поставщик отказывается от согласования новых условий Контракта при наступлении обстоятельств, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

8.3.2. Основания расторжения Контракта в связи с односторонним отказом от исполнения Контракта по инициативе Поставщика:

8.3.2.1. Неоднократные (от двух и более раз) нарушения Заказчиком сроков оплаты поставленного товара (оказанных услуг, выполненных работ) допущенные по вине Заказчика, при условии своевременного доведения лимитов финансирования для Заказчика.

8.3.2.2. Заказчиком неоднократно (не менее двух раз) отказано в приемке товаров, выполненных работ, оказанных услуг без направления Поставщику мотивированного отказа от подписания Документа о приемке в срок, предусмотренный Контрактом.

8.3.2.3. Необоснованный отказ Заказчика от оплаты поставленных товаров, оказанных услуг.

8.3.2.4. Непредставление Заказчиком отгрузочной разнарядки в установленный срок.

8.3.2.5. Невыборка Заказчиком товаров в установленный Контрактом срок (в случае если Контрактом предусмотрено получение товаров Заказчиком в месте нахождения Поставщика).

8.3.3. Стороны также вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения

Контракта по иным основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

8.4. Расторжение Контракта осуществляется в порядке статьи 95 Закона о контрактной системе.

8.5. Соглашение о расторжении Контракта заключается, решение об одностороннем расторжении Контракта формируется Сторонами с использованием единой информационной системы в сфере закупок.

При этом факт подписания Сторонами соглашения о расторжении настоящего Контракта не освобождает Стороны от обязанностей урегулирования взаимных расчетов.

8.6. В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

Статья 9. Обеспечение исполнения Контракта

ВАРИАНТ 1:

9.1. Обеспечение исполнения Контракта, не предоставляется в соответствии с частью 8.1 статьи 96 Закона о контрактной системе.

ВАРИАНТ 2:

9.2. Обеспечение исполнения Контракта предоставляется.

Поставщик внес обеспечение исполнения Контракта в размере ___ ,что составляет 5 процента(ов) максимального значения цены Контракта, предусмотренного извещением об осуществлении закупки в форме безотзывной независимой гарантии/путем внесения денежных средств.

9.3. Способ обеспечения исполнения Контракта, срок действия независимой гарантии определяются участником закупки, с которым заключается Контракт, самостоятельно в соответствии с требованиями Закона о контрактной системе.

ВАРИАНТ 1 (Используется при предоставлении Поставщиком обеспечения исполнения Контракта в форме независимой гарантии. Независимая гарантия должна соответствовать требованиям, установленным статьи 45 Закона о контрактной

системе):

Исполнение контракта обеспечивается предоставлением независимой гарантии. Независимая гарантия должна соответствовать требованиям, установленным статьи 45 Закона о контрактной системе, а также предусматривать условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования Заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

ВАРИАНТ 2 (Используется при предоставлении Поставщиком обеспечения исполнения Контракта путем внесения денежных средств на счет Заказчика):

Денежные средства, внесенные в обеспечение исполнения обязательств по Контракту, включая обязательства по уплате Поставщиком предусмотренных Контрактом неустоек (штрафов, пеней), перечислены Поставщиком в размере, установленном в настоящей статье Контракта, на счет Заказчика, указанный в статье «Адреса, реквизиты и подписи Сторон».

Факт внесения Поставщиком денежных средств в обеспечение исполнения обязательств по Контракту подтверждается платежным поручением с отметкой банка о проведении платежа и списании средств со счета Поставщика и поступлением денежных средств на счет Заказчика.

Внесенные Поставщиком в обеспечение исполнения обязательств Поставщика по Контракту денежные средства обеспечивают исполнение Поставщиком всех обязательств Поставщика по Контракту, в том числе обязательств, связанных с неисполнением либо ненадлежащим исполнением Контракта Поставщиком, включая обязательства по возмещению Заказчику убытков, по уплате Заказчику неустоек (штрафов, пеней), начисленных Заказчиком в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением Поставщиком предусмотренных Контрактом обязательств.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обеспеченных внесением денежных средств обязательств, Заказчик имеет право удержать из внесенных Поставщиком денежных средств сумму, равную сумме денежных средств, которую Поставщик обязан уплатить Заказчику в качестве неустойки (штрафов, пеней) или в качестве возмещения убытков, либо иной сумме денежных средств, подлежащей уплате Поставщиком Заказчику по Контракту. Удержанные Заказчиком денежные средства переходят в бюджет города Москвы.

Денежные средства, в том числе часть этих денежных средств, в случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта в соответствии с частями 7,

7.1 и 7.2 статьи 96 Закона о контрактной системе возвращаются Заказчиком Поставщику по истечении срока действия данного обеспечения в срок до 15 (пятнадцати) календарных дней с даты исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом. Денежные средства возвращаются на банковский счет Поставщика.

9.4. Обеспечение исполнения Контракта распространяется на случаи неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Контракту, неуплаты Поставщиком неустоек (штрафов, пеней), предусмотренных Контрактом, а также убытков, понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по Контракту.

9.5. В ходе исполнения Контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона о контрактной системе.

9.6. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций Поставщиком предоставляется новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона о контрактной системе. За каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящей частью, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с статьей 7 Контракта.

Статья 10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту в случае, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожара и т.д.), действий объективных внешних факторов (военные действия, акты органов государственной власти и управления и т.п.), а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Контракту, которые возникли после заключения Контракта, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

10.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия с приложением документов, удостоверяющих факт наступления обстоятельств непреодолимой силы.

10.3. Если, по мнению Сторон, поставка товаров может быть продолжена в порядке, действовавшем согласно Контракту до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

10.4. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

10.5. Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

Статья 11. Порядок урегулирования споров

11.1. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны должны действовать добросовестно и разумно. При исполнении Контракта ни одна из Сторон не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения.

11.2. При возникновении любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением Контракта (далее - разногласия), Стороны предпринимают усилия для урегулирования разногласий путем переговоров и оформляют результаты таких переговоров с учетом положений Контракта.

11.3. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями (при наличии печати).

11.4. Все неурегулируемые разногласия разрешаются Сторонами в судебном порядке. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Москвы Стороны принимают меры к его урегулированию в претензионном порядке.

11.5. В случае наличия споров, разногласий и претензий относительно исполнения одной из Сторон своих обязательств другая Сторона может направить претензию с использованием единой информационной системы в сфере закупок путем направления электронных уведомлений.

По полученной претензии Сторона должна дать с использованием единой информационной системы в сфере закупок электронный ответ по существу в срок, не превышающий 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.

11.6. Претензия оформляется в письменной форме. В претензии указывается: наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), которой направлена претензия.

В претензии перечисляются допущенные при исполнении Контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложений, а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений. Если претензионные требования подлежат стоимостной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма, ее полный и обоснованный расчет.

В подтверждение заявленных требований к претензии прилагаются надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них.

В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

11.7. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и при не урегулировании Сторонами спора в досудебном порядке споры по Контракту разрешаются в Арбитражном суде города Москвы.

Статья 12. Срок исполнения Контракта

12.1. Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами. Срок исполнения Контракта Сторонами: 26.12.2028.

12.2. Исполнение Поставщиком обязательств по истечении предусмотренного Контрактом срока допускается в рамках ведения претензионной работы, инициированной Заказчиком.

Статья 13. Прочие условия

13.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны Контракта, или нарочно, или в электронной форме с использованием автоматизированных электронных систем, а также с использованием электронной почты. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного

отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

13.2. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

13.3. Выполнение в полном объеме обязательств Заказчиком и Поставщиком, предусмотренных Контрактом, является основанием для регистрации сведений об исполнении Контракта в Реестре контрактов, заключенных заказчиками, в порядке, предусмотренном действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации и города Москвы.

Статья 14. Электронное взаимодействие Сторон Контракта

14.1. Стороны при исполнении Контракта осуществляют обмен подписанным УКЭП электронным структурированным Документом о приемке, а также информацией в соответствии с статьей «Порядок приемки товара», посредством использования Поставщиком АИС «Портал поставщиков» в соответствии с Регламентом ведения Портала поставщиков (далее - Регламент), размещенным на официальном сайте АИС «Портал поставщиков» https://zakupki.mos.ru/ и Заказчиком-единой информационной системы в сфере закупок.

14.1.1. При поставке товара Поставщик проверяет наличие стандартной товарной единицы, обозначающей единичный товар и содержащей описание товара, его характеристики, изображение поставляемого товара (далее – СТЕ) в АИС «Портал поставщиков», используемой для оформления Поставщиком электронного структурированного Документа о приемке. В случае отсутствия соответствующей СТЕ, до первого оформления отчетных документов по Контракту Поставщик создает СТЕ с описанием и характеристиками поставляемого товара посредством функционала АИС «Портал поставщиков».

14.2. Поставщик для работы в АИС «Портал поставщиков»:

- назначает должностных лиц, ответственных за организацию и осуществление электронного документооборота в соответствии с настоящей статьей Контракта (далее – уполномоченные должностные лица);

- обеспечивает получение УКЭП в аккредитованных удостоверяющих центрах в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации для должностных лиц, уполномоченных на подписание документов при исполнении Контракта;

- обеспечивает регистрацию в АИС «Портал поставщиков» в соответствии с Регламентом;

- использует для подписания в АИС «Портал поставщиков» электронных документов УКЭП.

14.3. Стороны признают, что используемые в соответствии с настоящей статьей Контракта электронные документы имеют равную юридическую силу с документами на бумажных носителях информации, подписанными собственноручными подписями уполномоченных должностных лиц и оформленными в установленном порядке.

14.4. Электронные документы и информация в соответствии с настоящей статьей, полученные Сторонами друг от друга при исполнении Контракта, не требуют дублирования документами, оформленными на бумажных носителях информации, за исключением случаев, когда необходимость наличия документа на бумажном носителе предусмотрена законодательством Российской Федерации.

14.5. Получение доступа к работе в АИС «Портал поставщиков», в том числе в целях осуществления электронного документооборота при исполнении Контракта, для Сторон осуществляется безвозмездно.

Статья 15. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

ЗАКАЗЧИК: Государственное казенное учреждение города Москвы «Центр мониторинга и анализа в строительстве» Адреса: - юридический: 125009, город Москва, ул. Воздвиженка, д.8/1, стр. 1; - фактический адрес: 125009, город Москва, ул. Воздвиженка, д.8/1, стр. 1; Телефон: +7 (495) 633-60-64 доб. 79040, факс: -; Адрес электронной почты: PetrovaOA35@str.mos.ru; Получатель: _____ ОГРН: 1197746188001; ИНН: 7704482628; КПП: 770401001; БИК: _____; Название Банка: _____; р/с: _____; л/с: _____; к / с : _____	**ПОСТАВЩИК:** _____ Адреса: - юридический: _____; - фактический: _____; Телефон: , факс: _____; Адрес электронной почты: _____; Получатель: л/с_____; ОГРН: _____; ИНН: _____; КПП: _____; БИК: _____; ОКОПФ: ____; Название Банка: _____; р/с: _____; к/с: _____; л/с: _____; Интернет сайт: _____; _____ *(ФИО лица, уполномоченного на подписание контракта)* М.П.(при наличии)

;

Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта:

Получатель:	Департамент финансов города Москвы (ГКУ «ЦМиАС» л/с № 2183631000452473).
ИНН получателя:	7704482628
КПП получателя	770401001
Наименование банка получателя:	ОКЦ № 1 ГУ Банка России по ЦФО//УФК по г. Москве г. Москва
БИК банка получателя:	004525988
Единый казначейский счет:	№ 40102810545370000003
Казначейский счет:	№ 03222643450000007300
Код детализации аналитического учета средств, поступающих во временное распоряжение:	00000000000000000002

Интернет сайт: -;

_____

(ФИО лица, уполномоченного на подписание контракта)

М.П.

Приложение № 3 к Контракту

№ _____

от _____

РАСЧЕТ ЦЕНЫ*

№ п/п	Перечень поставляемых товаров	Ед. изм.	Цена за единицу с НДС ___ % (или указывается, что НДС не облагается), руб.	Количество	Общая стоимость с НДС ___ % (или указывается, что НДС не облагается),

					руб.

**Итоговая стоимость каждой позиции Контракта рассчитывается с учетом коэффициента, который равен отношению предложенной победителем закупки Цены единицы к начальной (максимальной) цене единицы. Полученная итоговая стоимость каждой позиции Контракта и общая итоговая Цена Контракта вносятся в проект Контракта, направляемого Заказчиком победителю закупки.*